PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Jurisprudence du droit de la fonction publique (Organisation et Droits)

10-102 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (3 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. La **déconcentration** est la règle de gestion des personnels ; un acte n'est déconcentré que si l'effectif local du corps est **supérieur à 50** agents.
2. Les **actes créateurs de droits** ne peuvent être retirés ou abrogés que dans un délai de **4 mois** suivant leur signature si l'administration invoque l'illégalité.
3. Les libertés individuelles (grève, opinion) sont garanties mais doivent être conciliées avec la **continuité du service public** et l'obligation de **neutralité**.

Déconcentration = délégation de pouvoir (pas de signature)

- La déconcentration correspond à une **délégation de pouvoir**, pas à une simple délégation de signature.
- Le délégant **ne peut plus** exercer la compétence en parallèle de son délégataire.
- Le délégataire prend les actes en **son nom propre**, non au nom du ministre.
- Possible si l'effectif local du corps est **supérieur à 50** agents ; une **CAP** auprès de chaque autorité de gestion garantit l'égalité.

Retrait vs Abrogation

	Retrait	Abrogation
Effet temporel	Disparition **rétroactive** de l'acte	Disparition pour l'**avenir**
Cadre légal	Art. **L. 242-1 et L. 242-2 CRPA**	(mêmes articles)

Actes créateurs vs Non créateurs de droits

Type d'acte	Exemples	Régime de modification
Créateur de droit	Avancement d'échelon, promotion de grade, protection fonctionnelle	Retrait/abrogation possible sous **4 mois** si illégal
Non créateur de droit	Information d'une prochaine affectation	Plus largement modifiable par l'administration

Exceptions au délai de retrait de 4 mois

- **Fraude** : retrait ou abrogation à **tout moment** (art. L. 241-2 CRPA).
- **Condition qui n'est plus remplie** : abrogation **sans condition de délai** (art. L. 242-2 CRPA).
- **Mesures provisoires après référé** : si le juge du fond dément le référé, retrait dans les **4 mois** suivant la notification du jugement.
- **Rétroactivité** autorisée pour la continuité de carrière (classement, reconstitution de carrière).

Jurisprudence clé

CE, 1950, Dehaene
Reconnaissance du droit de grève.
Doit être concilié avec la continuité du service public.

CE, 1954, Barel
Protection de la liberté d'opinion.
Interdiction d'écarter un candidat sur ses opinions politiques.

CE, 2001, Ternon
Délai de retrait des actes créateurs de droits.
Limité à **4 mois** suivant l'édiction.

CE, 1948, Société du journal l'Aurore
Principe de non rétroactivité.
Les actes ne disposent que pour l'avenir.

Instances de participation et dialogue social

Organisme	Compétence / Rôle
Comité technique	Questions générales d'**organisation et de fonctionnement**
CHSCT	Santé, sécurité et **conditions de travail**
CAP	Décisions individuelles **complexes ou défavorables**
Comités sociaux	Fusion des CT et CHSCT (Loi 2019-828)

Seuils et délais

50
Nombre d'agents minimum au niveau local pour la déconcentration

4 mois
Délai de retrait d'une décision individuelle créatrice de droits illégale

1/30
Retenue sur traitement pour absence de service fait (règle du trentième indivisible)

Sécurité juridique

Impose que le droit soit **clair, intelligible et stable**. L'administration doit prévoir une **entrée en vigueur différée** ou une période transitoire si la modification est trop brutale (ex: modification de concours < 1 an avant l'épreuve).

Libertés et obligations

- **Liberté d'opinion** : protégée (art. 6 loi 83-634), interdit la discrimination.
- **Neutralité** : obligation limitant la liberté d'expression en service.
- **Droit de grève** : reconnu mais limité par l'autorité pour assurer la continuité.
- **Vie privée** : protégée, l'administration ne peut s'y ingérer que si nécessaire au service.

Pièges et confusions

⚠ Confondre **délégation de signature** (simple outil) et **délégation de pouvoir** (le délégant ne peut plus agir en parallèle).
⚠ Confondre **abrogation** (pour l'avenir) et **retrait** (rétroactif).
⚠ Oublier que le délai de 4 mois court à la **signature** et non à la notification.
⚠ Croire que la liberté d'expression est totale en service (limitée par la **neutralité** et la **réserve**).
⚠ Penser que la déconcentration est une simple délégation de signature.

Sigles et définitions

CRPA	Code des relations entre le public et l'administration
CE	Conseil d'État
Déconcentration	Répartition des attributions entre échelons de l'État
Acte créateur de droit	Décision permettant d'acquérir des droits protégés
Sécurité juridique	Principe exigeant un droit clair et des changements non brutaux

Auto-test

1. Quel est le délai pour retirer une décision individuelle créatrice de droits illégale ?
2. Quel est le seuil d'effectif pour déconcentrer la gestion locale ?
3. Quelle est la différence majeure entre retrait et abrogation ?
4. Quel arrêt reconnaît le droit de grève ?
5. Que signifie la règle du trentième indivisible ?

Réponses : **1.** 4 mois · **2.** supérieur à 50 agents · **3.** le retrait est rétroactif, l'abrogation est pour l'avenir · **4.** arrêt Dehaene · **5.** le mode de calcul de la retenue sur traitement pour absence de service fait

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.